CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI KẾT THÚC TẬP SỰ (ĐỀ SỐ 8)

Câu 1:

Câu hỏi 1. Anh/Chị có ý kiến gì đối với hoạt động tố tụng của Cơ quan Công an quận X đối với Huỳnh Quang V?

- Về nội dung: Việc xác định tội danh với V "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 175 Bộ luật hình sự là đúng người đúng tội. Bởi lẽ V đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm và nhận tài sản của ông H, có giá trị 41.000.000 đồng sau đó tự ý bán xe của ông H để cấn trừ nợ cho ông T rồi bỏ trốn (theo điểm a khoản 1 Điêu 175 BLHS).

- Về tố tụng: Do V phạm tội theo điểm a khoản 1 Điều 175 BLHS có mức hình phạt cao nhất đến 3 năm tù. Theo khoản 3 Điều 9 BLHS thì trường hợp này thuộc tội ít nghiêm trọng.

- Theo khoản 1 Điều 173 BLTTHS, thời hạn tạm giam để điều tra với tội ít nghiêm trọng là không quá 02 tháng. Cơ quan điều tra công an quận X ra lệnh tạm giam lần đầu với V 03 tháng là vi phạm tố tụng.

Câu hỏi 2. Nếu được ông H yêu cầu tham gia từ giai đoạn điều tra, để bảo vệ quyền lợi cho ông H, Anh/Chị sẽ kiến nghị những vấn đề gì với cơ quan điều tra và Viện kiểm sát quận X?

- Triệu tập ông T để lấy lời khai làm rõ việc ông T có biết xe đó không phải của V không?

- Nếu có dấu hiệu phạm tội thì yêu cầu điều tra bổ sung và khởi tố bị can đối với ông T.

- Yêu cầu thu hồi và trả lại xe cho ông H.

Câu hỏi 3. Tình huống bổ sung: Trong giai đoạn điều tra, ông T thừa nhận việc mua xe đó là sai. Tuy nhiên, tại phiên tòa, ông T phủ nhận lời khai tại Cơ quan điều tra, cho rằng việc cấn trừ nợ giữa ông và V là đúng.

Nếu là luật sư bảo vệ quyền lợi của ông H tại phiên tòa, Anh/Chị xử lý tình huống này như thế nào?

- Về trách nhiệm hình sự: Đồng ý việc truy tố đối với V về tội danh và điều luật đã phân tích ở trên.

- Về trách nhiệm dân sự: Yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt và hoàn trả chiếc xe.

- Trước ý kiến phủ nhận của ông T, cần phân tích hành vi của ông T có dấu hiệu của "Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo Điều 323 BLHS. Từ đó đề nghị hội đồng xét xử ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung theo điểm c khoản 1 Điều 280 Bộ luật tố tụng hình sự, điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP.

Câu 2:

Đề số 1

Câu hỏi 1.

- Việc từ chối nhận hàng của Công ty B là phù hợp với quy định của pháp luật.